

RECURSO CÍVEL Nº 5010655-07.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PECIS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO EM DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. RECURSO DO AUTOR PELA REFORMA DA SENTENÇA. A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA É NA LINHA DE QUE A GESTÃO DOS FUNDOS DO PIS-PASEP COMPETE A CONSELHO DIRETOR VINCULADO À UNIÃO FEDERAL, DE MODO QUE ELA É PARTE LEGÍTIMA EM AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. NO MÉRITO, O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, QUAL SEJA, QUE O SALDO EM DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA AO PASEP NÃO FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM OS ÍNDICES PREVISTOS EM LEI. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. NO MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTURAL.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso inominado interposto pelo autor e dar-lhe parcial provimento para anular a sentença recorrida, reconhecer a legitimidade da União Federal e, no mérito, julgar improcedente o pedido autoral. Vencedor o autor na instância recursal, ainda que em parte, não há condenação em honorários advocatícios e em custas processuais, nos termos do art. 55, caput, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5010655-07.2024.4.02.5110

510014896471 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5010655-07.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PECIS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União Federal e do Banco do Brasil S.A. em que o autor pleiteia a recomposição do saldo em depósito em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), em razão de alegada não aplicação, pelos réus, dos índices legais na atualização do referido saldo.

O juízo recorrido extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência da Justiça Federal, ante a ilegitimidade da União Federal (Evento 6, SENT1).

O autor interpôs recurso inominado (Evento 10, RECLNO1), pela reforma da sentença.

A União Federal apresentou contrarrazões (Evento 14, CONTRAZ1) ao recurso interposto.

É breve o relatório.

VOTO

O recurso inominado interposto pelo autor é tempestivo. Reconhece-se ao autor o direito à gratuidade de justiça (Evento 1, DECLPOBRE3), observado o disposto no art. 99, *caput*, e § 3º, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

De plano, é relevante ressaltar que, em regra, não cabe, no rito dos juizados especiais federais, recurso inominado da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 5º da Lei 10.259/2001. Todavia, se houver negativa de jurisdição, o recurso inominado torna-se cabível, na linha do entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, expresso em seu Enunciado 18:

Enunciado 18: Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.

(<https://www.jfrj.jus.br/conteudo/enunciados/enunciado-18>)

No caso concreto, a sentença recorrida, de extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, ante a ilegitimidade passiva da União Federal, contraria a jurisprudência dominante sobre a matéria, na linha de que a gestão do PIS/PASEP compete a Conselho Diretor vinculado à União Federal, de modo que ela é parte legítima em ações em que se pleiteia a recomposição de saldo em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP):

PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO/ATUALIZAÇÃO DE VALORES DO PIS /PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

A União tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que pleiteiada a ressarcimento/atualização de saldo do PASEP, tendo em vista que lhe compete a gestão do Fundo. Precedentes desta Corte, com ressalva de posicionamento pessoal.

(TRF - 4ª Região, AG 5043110-48.2019.4.04.0000, Relatora Vivian Josete Pantaleão Caminha, julgamento em 18/12/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL DE PIS/PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.

1. A questão posta nos autos diz respeito à atualização de saldo de conta individual do Fundo PIS /PASEP.

2. Com base na jurisprudência desta E. Corte, tanto o Banco do Brasil S/A, como a União Federal, tem legitimidade passiva à presente discussão. Nesse sentido, a legislação de regência estabelece como gestor do fundo PIS /PASEP um Conselho Diretor vinculado à União Federal, cujos membros atualmente são designados pelo Ministério da Economia (Decreto 9.978/2019, art. 3º e art. 5º, I a III e §§ 2º e 3º), e antes o eram, ao menos majoritariamente, pelo Ministério da Fazenda, ou pelo Ministério do Trabalho, ou ainda por autoridade administrativa do serviço público da União (Decreto 4.751/2003, art. 7º, *caput* e §§ 2º e 3º; e Decreto 78.278/1976, art. 9º, *caput* e §§ 1º a 7º). Igualmente, cabem ao Conselho Diretor certas atribuições que foram questionadas na presente ação, como sendo mal desempenhadas e causadoras de dano à autora, atribuições essas estabelecidas no texto do atual Decreto 9.978/2019 (art. 3º e 4º), o qual reproduz, em sua substância, o mesmo regramento de períodos pretéritos pelos quais passou a relação jurídica da autora com o PASEP.

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF - 3ª Região, AI 5001260-36.2022.4.03.0000, Relatora Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, publicação em 13/10/2023.)

Desse modo, é flagrante a negativa de jurisdição no caso concreto, razão pela qual se impõe o conhecimento do recurso inominado interposto pelo autor, com a consequente anulação da sentença, na linha do entendimento jurisprudencial dominante de que a Justiça Federal é competente para o julgamento da causa.

Embora não tenha havido a citação dos réus, é possível, com base nas alegações autorais aduzidas na inicial, desde logo, julgar o mérito, nesta instância recursal, na forma do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

O Fundo PIS-PASEP é constituído dos recursos do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP (Lei Complementar 26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 1º de julho de 1976, regulamentada pelo Decreto n. 78.276/1976).

Com o advento da Constituição de 1988, o Fundo PIS-PASEP deixou de receber os valores de contribuições sociais para contas individuais, pois o art. 239 da Constituição Federal previu que os recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP deviam ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, para o custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Por essa razão, desde 5/10/1988, não há novos aportes de contribuições para as contas individuais de PIS-PASEP, e os creditamentos em tais contas limitam-se aos rendimentos dos valores já depositados, cuja atualização monetária deve observar os índices previstos em lei, ao longo do tempo:

1. Lei Complementar 26/1975 (art. 3º, a) (art. 6º, *caput*, do Decreto-Lei 2.284/1986; art. 15, II, da Lei 7.730/1989) - ORTN (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional) e OTN (Obrigação do Tesouro Nacional);
2. Lei 7.738/1989 (artigo 10, com redação dada pela Lei 7.764/1989) - IPC (Índice de Preço ao Consumidor);
3. Lei 7.959/1989 (artigo 7º) - BTN (Bônus do Tesouro Nacional);
4. Lei 8.177/1991 (artigo 38) - TR (Taxa Referencial);
5. Lei 9.365/1996 (artigo 12) - TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo).

Desse modo, desde 1996 até os dias atuais, para a atualização monetária dos saldos das contas vinculadas aos fundos de participação do PIS-PASEP, aplica-se a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), por força da Lei 9.365/1996 (art. 12).

Verifica-se, na inicial, que o autor se limitou a alegar, genericamente, que, no momento do saque do valor em conta vinculada ao PASEP, em 12/1/2017, foi surpreendido com "irrisória quantia" sem, contudo, ter comprovado, tanto na inicial como no recurso inominado, que não foram aplicados os índices de atualização monetária previstos em lei sobre o saldo em depósito na conta vinculada ao PASEP.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região já assentou o entendimento de que "Para a correção dos depósitos do PIS/PASEP, cumpre à parte comprovar que os mesmos não foram corrigidos regularmente. A simples e genérica afirmação de irregularidades nos métodos empregados pelo órgão, não dispensa a demonstração do erro":

DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. CORREÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS STJ E STF. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" EXCLUSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTAS PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE DA CEF.

(...)

3 - Para a correção dos depósitos do PIS/PASEP, cumpre à parte comprovar que os mesmos não foram corrigidos regularmente. A simples e genérica afirmação de irregularidades nos métodos empregados pelo órgão, não dispensa a demonstração do erro. Precedente deste Tribunal, na AC n. 92.02.17592-6/RJ, Rel. Juiz Castro Aguiar, DJ 07.05.96).

(...)

(TRF - 2ª Região, AC 97.02.09959-5, Relator Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Quinta Turma, publicação em DJU de 4/9/2003, página 152.)

Releva, ainda, ressaltar que não cabe ao Judiciário - que não tem função legislativa - substituir os índices estabelecidos em lei para a atualização dos saldos em contas vinculadas ao PASEP, ainda que, em algum momento, tais índices não tenham acompanhado a inflação da moeda.

Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, que o saldo em depósito na conta vinculada ao PASEP não foi atualizado de acordo com os índices previstos em lei, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado interposto pelo autor e dar-lhe parcial provimento para anular a sentença recorrida, reconhecer a legitimidade da União Federal e, no mérito, julgar improcedente o pedido autoral. Vencedor o autor na instância recursal, ainda que em parte, não há condenação em honorários advocatícios e em custas processuais, nos termos do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.